O.Z. JULIACA-PRICO
COBRANZA COACTIVA

RESOLUCIÓN COACTIVA N.º 2110070051253

DEUDOR TRIBUTARIO	**: DSM CORPORACION EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**
NÚMERO DE RUC	**: 20447968216**
DOMICILIO FISCAL	**: MZA. A LOTE. 18 URB. URB. TAPARACHI APIRAJ PUNO - SAN ROMAN – JULIACA**
REFERENCIA UBICACIÓN	**: COSTADO DE PETRO PERU PORTON AZUL**
EXPEDIENTE NÚMERO	**: 2110060027236**
AUXILIAR COACTIVO	**: Luque Cutipa Diana Ruth**

Juliaca, 18 de marzo de 2024

VISTOS: los actuados del presente procedimiento coactivo en el cual con fecha 29 de enero del 2024 se notificó la Resolución de Ejecución Coactiva N.º 2110060027236 la que contiene un mandato de cancelación dentro de los siete (07) días hábiles siguientes a su recepción, bajo apercibimiento de dictarse medidas cautelares o de iniciarse la ejecución forzada de las mismas, en caso éstas ya se hubieran dictado y **CONSIDERANDO:** Que, el artículo 115 del TUO del Código Tributario aprobado mediante D.S. N.° 133-2013-EF, y normas modificatorias, establece que la deuda exigible dará lugar a las acciones de coerción para su cobranza; Que, el contribuyente en fecha 09 de febrero de 2024, interpuso recurso impugnatorio de apelación dentro del plazo contra las Resoluciones de Multa Nros. 2120020003847, 2120020003848, 2120020003849, 2120020003850, 2120020003851; y Resoluciones de Determinación Nros. 2120030004804, 2120030004805, y 2120030004806; Posteriormente en fecha 19 de febrero de 2024 se emitió y notificó por el Sistema de Notificación SOL la Resolución de Ejecución Coactiva N.° 2110060027236; Que mediante Memorándum N.º 000057-2024-SUNAT/7F0930 se solicitó la evaluación de emisión de Resolución de Ejecución Coactiva N.° 2110060027236 a Control de la Deuda, concluyendo que el registro del expediente de apelación N.° 4050350002104 se realizó en fecha posterior a la fecha de vencimiento del plazo para interponer el recurso impugnatorio; Que, conforme a los dispuesto en el numeral 2 del artículo 109 del TUO del Código Tributario los actos de la Administración Tributaria son nulos cuando se dicten prescindiendo totalmente del procedimiento legal establecido y siendo facultad del ejecutor ordenar o disponer aquellas acciones que exigen el ejercicio de su cargo; de conformidad con lo establecido en el artículo 5 ° del Reglamento de Procedimiento de Cobranza Coactiva aprobado por Resolución de Superintendencia N.º 216-2004/SUNAT y los artículos 109 y 110 del Código Tributario **SE RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución de Ejecución Coactiva N.º 2110060027236**; en razón que la deuda contenida en la citada Resolución no tiene la condición de exigible a que se refiere el artículo 115 del TUO del Código Tributario; **En consecuencia** se **DEJA SIN EFECTO**, la notificación de ella y los actos que hayan sido dictados y realizados con posterioridad.

ERIKSON YUNET PONCE DE LEON ANCCO
EJECUTOR COACTIVO
SUNAT - INTENDENCIA REGIONAL AREQUIPA